في الاصح وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الاظهر والتشبيه بالجدة ظهار والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها لا مرضعة وزوجة ابن ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو ويصح تعليقه كقوله ان ظاهرت من زوجتي الاخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما ولو قال ان ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ فلو نكحها وظاهر منها صار ولو قال من فلانة الاجنبية فكذلك وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها وظاهر ولو قال ان ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة

(فصل) على المظاهر كفارة اذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن امكان فرقة فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود وكذا لو ملكها أو لاعنها في الاصح بشرط سبق القذف ظهاره في الاصح ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالاسلام بل بعده ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ونحوه بشهوة في الاظهر (قلت) الاظهر الجواز والله أعلم ويصح الظهار المؤقت مؤقتا وفي قول مؤبدا وفي قول لغو فعلى الاول الاصح أن عوده لا يحصل بامساك بل بوطء في المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة ولو قال لاربع أنتن علي كظهر أمي فظاهر منهن فان أمسكهن فأربع كفارات وفي القديم كفارة ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الاول ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد أو استئنافا فالاظهر التعدد وانه بالمرة الثانية عائد في الاول

(كتاب الكفارة)

يشترط نيتها لا تعيينها وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما (قلت) أو أنملة ابهام والله أعلم ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى فان برأ بان الاجزاء في الاصح ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق بصفة فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق الكفارة بصفة واعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالاصح الاجزاء ان كان باقيهما حرا ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة والاعتاق بمال كطلاق به فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض وكذا لو قال اعتق عبدك على كذا فأعتق في الاصح وان قال اعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض والاصح أنه يملكه عقب لفظ الاعتاق ثم يعتق عليه ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الاصح ولا شراء بغبن وأظهر الاقوال اعتبار اليسار بوقت الاداء فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة ولا يشترط نية تتابع في الاصح فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الاول من الثالث ثلاثين ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد لا بحيض وكذا جنون على المذهب فان عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الاكثرون لا يرجى زواله أو لحقه بالصوم مشقة

شديدة

أبهم وبيانها ان عين واعتزالهما ونفقتهما الى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه أردت هذه فبيان أو هذه وهذه أو هذه بل هذه طلقتا ظاهرا ولو ماتتا أو احداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الارث ولو مات قبل بيان وارثه لا تعيينه *(فصل)* طلاق موطوءة تعتد بأقراء سني ان ابتدأتها عقبه ولم يطأها في طهر طلق فيه أو علق بمضي بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به والا فبدعي وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا والبدعي حرام وسن لفاعله رجعة ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشه وهي في سنة أو بدعة طلقت والا فبالصفة أو طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن قال أنت طالق وقال أردت ان دخلت أو ان شاء زيد ومن قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال ذلك قبل *(فصل)* قال أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا اذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقال نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فان قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أو أنه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف وللتعليق أدوات كمن وان واذا ومتى ومتى ما وكلما وأي ولا يقتضين فورا في مثبت بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا الا كلما فلو قال اذا طلقتك فأنت طالق فنجز أو علق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع طلاقي فطلاق فثلاث فيها وطلقة في غيرها أو ان طلقت واحدة فعبد حر وان ثنتين فعبدان وان ثلاثا فثلاثة وان أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر ويقتضين فورا في منفي الا ان فلو قال ان لم تدخلي لم يقع